

ADURA BINTI MOHD ADNAN

LWN.

MOHAMAD ASIF BIN ABD TALIB

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 3 Ogos 2021 bersamaan 24 Zulhijjah 1442H]

[Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0077-2021]

[Permohonan Semakan di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Pegum Pemohon : Pn Aznor Suhaida Binti Dolah daripada Tetuan Nur Hafiz & Associates.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pihak Pemohon pada 17/5/2021 bagi menyemak prosiding kes pengkomitan yang dikendalikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor melalui Kes Permohonan No.: 10100-075-0116-2020.

[2] Pihak Pemohon memfailkan permohonan semakan ini adalah untuk mendapatkan suatu perintah –

- i. Pemohon diberikan kebenaran oleh Mahkamah Yang Mulia menurut seksyen 68(1) dan (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 bagi menjalankan kuasa penyemakan semula keputusan Perintah Permohonan Memulakan Prosiding Komital yang diputuskan pada 15/4/2021 di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor melalui Permohonan No.: 10100-075-0116-2020;
- ii. Mahkamah membatalkan keputusan YA Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Shah Alam di dalam kes Permohonan No.: 10100-075-0116-2020 dan meneruskan pendengaran kes melalui prosiding yang wajar hingga diputuskan; dan
- iii. Kos bagi tindakan ini ditanggung oleh Responden; dan
- iv. Lain-lain relief yang difikirkan adil dan wajar bagi Mahkamah Yang Mulia ini.

[3] Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan bertarikh 12/5/2021. Alasan permohonan semakan Pihak Pemohon adalah sebagaimana berikut-

- a) YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila memutuskan kes dipertengahan prosiding tanpa mengambil kira isu dan fakta permohonan komital tersebut difailkan;

- b) YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila gagal meneliti fakta bahawa Pemohon telah melengkapkan prosedur bagi permohonan komital yang sepatutnya kes tersebut dapat diteruskan dengan sewajarnya. Sekiranya berlaku keciciran dan peninggalan prosedur, tindakan tersebut sepatutnya diarahkan semasa di peringkat pengurusan kes atau sebutan di hadapan Pendaftar / Hakim terdahulu;
- c) YA Hakim Bicara telah terkhilaf dengan tidak mempertimbangkan bahawa telah berlaku pengabaian dan ingkar Perintah Interim dari Responden dari sudut nafkah tahunan (pengajian) dan nafkah bulanan khususnya dan perkara ini terjumlah kepada satu penghinaan kepada Mahkamah ini seterusnya menepati seksyen 151(1)(b)(aa) Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [ETMMSS 2003] dan Arahan Amalan No. 13 Tahun 2004 serta Arahan Amalan No. 3 Tahun 2006 yang digunapakai dalam kes Permohonan Memulakan Prosiding Komital tersebut;
- d) YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila tidak meneliti dengan sewajarnya affidavit Pemohon dengan langsung tidak mengulas berkaitan dengan nafkah yang tidak dibayar, sebaliknya memberi alasan Covid-19 dan Notis yang mana sama sekali tidak jelas dan tidak konsisten. Malah, Pemohon juga sehingga permohonan ini difailkan masih belum menerima Alasan Penghakiman untuk Pemohon mengetahui kerelevanan sebab dan faktor penghakiman 15/4/2021 tersebut; dan

- e) YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila gagal meneliti fakta untuk menilai tahap kemunasabahan tunjuk sebab Responden melalui Affidavit Pembelaan bertarikh 2/10/2020 dan Affidavit Pembelaan Tambahan Responden bertarikh 26/1/2021 sehingga mengenepikan proses siasatan lanjut sebelum membuat keputusan yang mana keputusan tersebut dianggap tidak wajar dan seolah-olah membelakangi hak Pemohon.

FAKTA KES

[4] Pemohon dan Responden telah bernikah pada 9/1/1994 dan telah bercerai pada 28/3/2017. Hasil Perkahwinan, mereka telah dikurniakan 2 orang cahayamata perempuan. Pada 30/10/2017, Pemohon telah memfailkan Tuntutan Nafkah Anak Kedua di Mahkamah Rendah Syariah Sepang, Selangor melalui Saman No. : 100006-024-0576-2017 (telah selesai peringkat penghujahan dan menanti tarikh keputusan ditetapkan).

[5] Pada 28/5/2019, Pemohon juga telah memfailkan Permohonan Interim Nafkah Anak Kedua melalui kes Permohonan No.: 10100-038-0602-2019 dan pada 8/10/2019 YA Hakim Bicara telah memutuskan sepertimana berikut-

- i. Mahkamah meluluskan permohonan Pemohon untuk nafkah sementara anak yang bernama **Nurul Aliya Binti Mohamad Asif** di bawah seksyen 202 ETMMSS 2003 terhadap Responden;

- ii. Mahkamah memerintahkan Responden membayar **nafkah anak sementara** kepada anak tersebut dengan kadar sebanyak **RM1,900.00 sebulan**;
- iii. Mahkamah memerintahkan Responden membayar **nafkah tahunan Aidilfitri** kepada anak tersebut dengan kadar sebanyak **RM500.00** setahun;
- iv. Mahkamah memerintahkan Responden **menanggung segala yuran pengajian anak tersebut di peringkat A-Level** dengan membayar yuran mengikut semester setelah diberikan senarai bayaran untuk pengajian tersebut oleh Pemohon kepada Responden;
- v. Bayaran di perenggan ii, iii dan iv hendaklah dimasukkan **ke dalam akaun CIMB Pemohon, No. Akaun : 7009950908** selewatnya pada **1hb** setiap bulan bagi **nafkah bulanan** dan selewatnya pada **15hb Ramadhan** setiap tahun bagi **nafkah tahunan perayaan** dan **seminggu awal** sebelum bermulanya sesi pembelajaran bagi setiap semester untuk **yuran pengajian** anak tersebut.
- vi. Mahkamah memerintahkan **Perintah Nafkah Sementara Anak** ini berkuatkuasa serta merta dan hendaklah terbatal dengan sendirinya apabila kes Nafkah Anak tersebut diputuskan oleh Mahkamah Bicara melalui Saman No.: 10006-024-0576-2017 atau ada perintah yang mengubahnya.

[6] Pemohon telah mendakwa telah wujud pengabaian dan kecuaiannya Responden mematuhi Perintah Interim Nafkah Anak tersebut dan telah memfailkan Permohonan Komital di Mahkamah Tinggi Syariah melalui Kes Permohonan No.: 10100-075-0116-2020 pada 14/2/2021. Semasa prosiding bertarikh 12/3/2020, YA Hakim Bicara telah berpuashati dengan dakwaan Pemohon dan telah meluluskan permohonan kebenaran untuk penguatkuasaan secara komital dilaksanakan terhadap Responden serta satu Notis Tunjuk Sebab dikeluarkan kepadanya.

[7] Perintah Kebenaran dan Notis Tunjuk Sebab tersebut telah diserahkan kepada Responden secara kediri pada 12/6/2020. Responden telah memfailkan Afidavit Pembelaan pada 2/10/2020 dan Afidavit Pembelaan Tambahan Responden pada 26/1/2021. Semasa prosiding kes bertarikh YA Hakim Bicara telah menolak atas alasan permohonan ini tidak jelas dan Notis Tunjuk Sebab yang diserahkan juga bersifat umum. Akibat tidak berpuashati dengan keputusan YA Hakim Bicara tersebut, Pemohon telah memfailkan permohonan semakan ini pada 17/5/2021.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[8] Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [EPAIS 2003] tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyamak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai

permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu. Peruntukan seksyen 68 EPAIS 2003 menyatakan -

Seksyen 68 - Bidang Kuasa Pengawasan Dan Penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah

(1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh, jika didapati perlu olehnya demi kepentingan keadilan, sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding, sama ada mal atau jenayah, dalam Mahkamah Tinggi Syariah, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod tentang perkara atau prosiding itu dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan.

(2) Apabila Mahkamah Rayuan Syariah memanggil rekod tentang apa-apa perkara atau prosiding di bawah subseksyen (1), semua prosiding dalam Mahkamah Tinggi Syariah tentang perkara atau prosiding itu hendaklah digantung sementara menanti perintah selanjutnya daripada Mahkamah Rayuan Syariah.

[9] Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen seksyen 68 EPAIS 2003 -

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014

Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah

"Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
- 2. Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
- 3. Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
 - ii. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*
 - iii. Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
 - iv. Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya menegani fakta kes*

tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.

- v. Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
- 4. Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
- 5. Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
- 6. Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
- 7. Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
- 8. Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan atau keputusan yang telah dikeluarkan.*
- 9. Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*

10. Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes *Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi* [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan *Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd* [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.

11. Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”

[10] Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah*, JH 36 (2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[11] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang

yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[12] Bagi melaksanakan semakan ini, kami telah memanggil dan menyemak rekod Kes Permohonan No.: 10100-075-0116-2020. Penelitian terhadap fail atau rekod kes tersebut sangat penting kerana proses semakan ialah untuk mengenalpasti apakah adanya apa-apa kecacatan sepanjang perbicaraan atau kecacatan terhadap mana-mana perintah sama ada kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan Hukum Syarak.

[13] Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan, kami berpuashati bahawa Kes Permohonan No.: 10100-075-0116-2020 telahpun selesai dan diputuskan oleh YA Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Syariah Selangor pada 15/4/2021 dengan menolak permohonan tersebut. Alasan penolakan adalah disebabkan permohonan Pemohon tidak jelas dan Notis Tunjuk Sebab yang dikeluarkan adalah terlalu umum. Kami juga berpuashati bahawa semakan ini adalah menepati kehendak Perkara 4 Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014.

[14] Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan kami terhadap permohonan ini dan rekod prosiding Kes Permohonan No.: 10100-075-0116-2020, terdapat beberapa dapatan yang kami temui, iaitu-

- i. Permohonan kebenaran untuk memulakan tindakan pengkomitan telah difailkan oleh Pemohon pada 14/2/2020 beserta dengan Afidavit Sokongan.

- ii. Permohonan tersebut telah didengar di hadapan **YA Hakim Bicara 1** pada 12/3/2021 dan YA Hakim Bicara telah meluluskan permohonan tersebut dan mengarahkan Notis Tunjuk Sebab diserahkan kepada Responden bersama-sama dengan permohonan tersebut dan Affidavit Sokongan.
- iii. Serahan Notis Tunjuk Sebab, Perintah Kebenaran, Permohonan dan Affidavit Sokongan telah berjaya dilaksanakan kepada Responden secara kediri pada 12/6/2020. Affidavit Pembelaan terhadap Notis Tunjuk Sebab tersebut telah difailkan oleh Responden pada 5/10/2021.
- iv. Sebutan di hadapan **YA Hakim Bicara 2** pada 19/10/2020 hanya dihadiri oleh Peguam Pemohon dan Responden sahaja. Tiada sebarang persetujuan diperolehi daripada pihak-pihak untuk meneruskan kes berdasarkan seksyen 128 ETMMSS 2003 dan YA Hakim Bicara 2 juga telah mengarahkan kehadiran Responden untuk sebutan pada 1/2/2021 untuk menunjuk sebab terhadap Notis Tunjuk Sebab dikeluarkan.
- v. Sebutan kes pada 1/2/2021 ditangguhkan tanpa kehadiran semua pihak kerana **Perintah Kawalan Pergerakan** dan kes ini telah diambilalih oleh **YA Hakim Bicara 3**. Kes ditangguhkan pada 4/3/2021 untuk sebutan di hadapan Pendaftar.
- vi. Sebutan dihadapan Pendaftar pada 4/3/2021 telah menetapkan sebutan di hadapan YA Hakim Bicara 3 pada 15/4/2021.

vii. Semasa prosiding pada 15/4/2021, YA Hakim Bicara 3 tidak mendapatkan persetujuan daripada kedua-dua pihak sebelum meneruskan prosiding kes tersebut berdasarkan seksyen 128 ETMMSS 2003. YA Hakim Bicara 3 telah membuat keputusan dengan menolak permohonan Pemohon atas alasan bahawa permohonan tersebut tidak jelas dan Notis Tunjuk Sebab yang dikeluarkan adalah terlalu umum.

viii. Tiada sebarang Alasan Penghakiman penuh disediakan berhubung dengan keputusan tersebut.

[15] Berdasarkan dapatan tersebut, kami berpuashati bahawa wujudnya kesilapan tatacara dan kekhilafan YA Hakim Bicara semasa mengendalikan prosiding Kes Permohonan No.: 10100-075-0116-2020 tersebut. Terdapat 3 orang Hakim Bicara telah yang mengendalikan kes tersebut dan kami berpuashati bahawa kes tersebut juga telah melalui perbicaraan secara sebelah diperingkat awal iaitu semasa pihak Pemohon memohon untuk mendapat kebenaran bagi memulakan tindakan pengkomitan terhadap Responden.

[16] Memandangkan kes ini telah melalui prosiding perbicaraan, kami yakin apabila berlaku perubahan / pertukaran YA Hakim Bicara yang mengendalikan kes tersebut, maka peruntukan seksyen 128 ETMMSS 2003 adalah terpakai dan perlu dipatuhi. Peruntukan tersebut menyatakan-

Seksyen 128 - Perbicaraan Belum Berakhir

(1) Jika seseorang Hakim telah memulakan perbicaraan mana-mana prosiding dan kerana apa-apa sebab tidak dapat menamatkan perbicaraan itu, seorang Hakim yang

lain boleh dengan persetujuan semua pihak menyambung perbicaraan itu dan memberikan penghakiman.

(2) Jika persetujuan yang tersebut dalam subseksyen (1) tidak diperolehi, maka hendaklah diadakan suatu perbicaraan semula.

[17] Melalui rekod prosiding Kes Permohonan No.: 10100-075-0116-2020 yang disemak, kami tidak menjumpai sebarang catatan prosiding mengenai persetujuan tersebut telah diambil daripada kedua-kedua pihak oleh YA Hakim Bicara 2 ataupun 3. Oleh yang demikian, kami berpuashati bahawa tindakan YA Hakim 2 dan 3 tersebut telah menyalahi tatacara yang diperuntukkan dalam seksyen 128 ETMMSS 2003.

[18] Berdasarkan rekod prosiding bertarikh 15/4/2021, kami dapati YA Hakim Bicara 3 telah menolak Kes Permohonan No.: 10100-075-0116-2020 atas alasan **permohonan tersebut tidak jelas dan Notis Tunjuk Sebab adalah umum.** Tindakan YA Hakim Bicara 3 ini seperti mengakas keputusan yang telah diberikan oleh YA Hakim Bicara 1 bertarikh 12/3/2021. Berdasarkan penilaian kami, keputusan yang telah diberikan oleh YA Hakim Bicara 1 tersebut menunjukkan bahawa permohonan yang difailkan oleh Pemohon adalah jelas dan suatu Notis Tunjuk Sebab telah diluluskan untuk dikeluarkan dan disampaikan kepada Responden.

[19] Justeru itu, kami yakin bahawa tindakan YA Hakim Bicara 3 yang tidak memenuhi kehendak seksyen 128 ETMMS 2003, menunjukkan bahawa beliau tidak boleh mempertikai dan / atau mengakaskan keputusan yang telah dikeluarkan oleh YA Hakim Bicara 1 tersebut. Oleh itu, kami berpuashati tindakan tersebut adalah suatu kekhilafan.

[20] Berkaitan dengan Notis Tunjuk Sebab, kami kemukakan ulasan Panel Rayuan Syariah di dalam kes *Nurul Amin Bin Abdullah lwn. Farah Adibah Binti Ismail*, Kes Mal (Rayuan) No. : 14000-099-0055-2018, di mana Panel Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan memetik contoh NTS yang terdapat di dalam *Jimmy Shanley bin Norjahan Saleh lwn Norsuhaila Eliani binti Suhaimy*, Kes Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, Permohonan No.: 10300-036-0236-2013 dan *Othman bin Talib lwn Shah Christirani binti Azhar*, Kes Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, Kes Permohonan No.: 10300-036-0414-2012, serta telah menjelaskan sepertimana berikut-

[23] Berdasarkan dua (2) contoh Notis Tunjuk Sebab di atas kami ingin menekankan bahawa adalah penting dan perlu dinyatakan di dalam sesuatu Notis Tunjuk Sebab mengenai perkara-perkara berikut –

- i. Perintah yang didakwa telah dilanggar;*
- ii. Terma perintah yang didakwa dilanggar sekiranya perintah tersebut mempunyai lebih daripada satu terma;*
- i. Tarikh pelanggaran perintah; dan*
- ii. Bentuk pelanggaran perintah*

[21] Panel Rayuan Syariah Negeri Selangor di dalam *Noor Aini Binti Bojeng lwn. Asmawi Bin Shamsinar*, Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-074-0008-2019, telah bersetuju dengan pandangan Panel Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan tersebut bahawa “*tujuan Notis Tunjuk Sebab tersebut dikeluarkan kepada Responden adalah supaya Responden dapat menunjukkan sebab atau alasan mengapa Responden tidak boleh dikenakan hukuman pengkomitan atas alasan Responden telah melakukan pelanggaran perintah Mahkamah. Oleh itu bentuk*

pelanggaran dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya perlulah dinyatakan secara jelas dan terperinci bagi membolehkan Responden membuat pembelaan”.

[22] Melalui penelitian kami di dalam prosiding Kes Permohonan No.: 10100-075-0116-2020, kami dapati Notis yang dikeluarkan bertarikh 29/5/2020 adalah sangat umum dan tidak menepati kehendak sepertimana yang telah diulas oleh Panel Rayuan Syariah di dalam kes-kes yang dinyatakan di atas.

[23] Walaupun wujud kepastian bahawa Notis Tunjuk Sebab dikeluarkan tersebut adalah sangat umum, tindakan YA Hakim Bicara 3 yang membuat keputusan dengan menolak Kes Permohonan No.: 10100-075-0116-2020 adalah suatu tindakan yang tidak wajar dikenakan ke atas Pemohon memandangkan Notis Tunjuk Sebab tersebut dikeluarkan kepada Responden setelah ia disahkan dan dibenarkan oleh Mahkamah melalui meterai oleh Pendaftar / Hakim pada 29/5/2020. Dengan kata lain, Mahkamah telah menyemak dan membenarkan Notis Tunjuk Sebab tersebut dikeluarkan sebegitu rupa.

[24] Manakala tindakan yang diambil oleh YA Hakim Bicara 3 ini, kami dapati ia berasskan kepada peruntukan seksyen 5 ETMMS 2003 yang menyatakan-

Seksyen 5 - Ketakpatuhan

*Ketakpatuhan mana-mana peruntukan Enakmen ini atau mana-mana kaedah yang dibuat di bawahnya **tidaklah membatalkan mana-mana prosiding melainkan jika Mahkamah memerintahkan sedemikian**, tetapi Mahkamah boleh, atas kehendaknya sendiri atau atas permohonan mana-mana pihak, mengetepikan mana-mana prosiding*

keseluruhannya atau sebahagiannya sebagai tak teratur, atau memerintahkan supaya apa-apa pindaan dibuat atas apa-apa terma yang difikirkannya adil.

[25] Memandangkan Notis Tunjuk Sebab tersebut adalah tidak lengkap dan terlalu umum, sepatutnya YA Hakim Bicara 3 setelah mendapat persetujuan kedua-dua pihak melalui peruntukan seksyen 128 ETMMS 2003, mengarahkan supaya Notis Tunjuk Sebab sebab tersebut dibetulkan agar menepati ciri-ciri yang dikehendaki sebelum ia dijawab oleh Responden. Justeru itu, kami berpuasahati bahawa tindakan YA Hakim Bicara 3 yang menolak Kes Permohonan No.: 10100-075-0116-2020 atas isu Notis Tunjuk Sebab tersebut terlalu umum adalah suatu kekhilafan.

[26] Berdasarkan ulasan yang dikemukakan, kami berpuasahati bahawa tindakan YA Hakim Bicara menolak Kes Permohonan No.: 10100-075-0116-2020 tersebut adalah suatu kekhilafan tatacara yang mewajarkan untuk kami campurtangan.

KEPUTUSAN

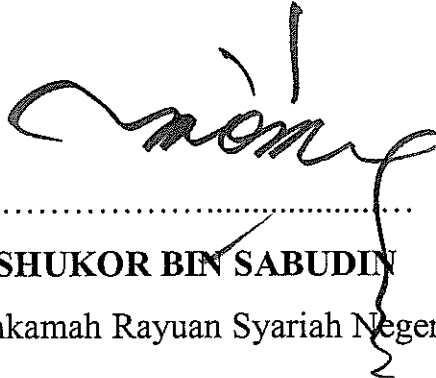
SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Affidavit Sokongan Pemohon, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

[1] Permohonan semakan Pemohon adalah **DITERIMA**.

[2] Perintah YA Hakim Bicara di dalam **Kes Permohonan No.: 10100-075-0116-2020** bertarikh **15/4/2021** adalah **DIBATALKAN**.

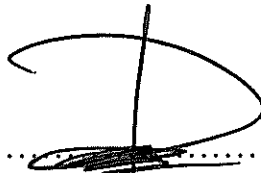
- [3] Prosiding **Kes Permohonan No.: 10100-075-0116-2020** hendaklah didengar semula di hadapan YA Hakim Bicara yang lain dengan kebenaran untuk membuat apa-apa pindaan terhadap Notis Tunjuk Sebab tersebut.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



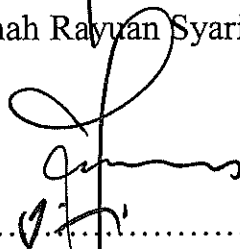
1. **YAA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



2. **YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor